东莞谢岗“11·30”一般道路交通事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2025年3月

目　录

一、事故基本情况 1
（一）涉事车辆及驾驶员基本情况 1
（二）事故相关单位基本情况 3
（三）事故相关单位安全管理情况 4
（四）事故发生经过 4
（五）事故现场情况 5
（六）人员伤亡及直接经济损失情况 7
二、事故应急处置及评估情况 7
（一）事故信息接报及响应情况 7
（二）事故现场应急处置情况 8
（三）医疗救治和善后处置情况 8
（四）事故应急处置评估 8
三、事故原因分析 9
（一）事故直接原因分析 9
（二）事故相关检验和鉴定情况 9
（三）其他可能因素排除 11
四、有关监管部门履职情况 11
（一）东莞市公安局交通警察支队谢岗大队 11
（二）东莞市交通运输局谢岗分局 11
（三）东莞市交通运输局莞城分局 12
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 13
（一）因在事故中死亡免予追究责任的人员 13
（二）建议移送司法机关处理的人员 13
（三）其他处理建议 13
六、事故主要教训 13
七、事故整改和防范措施 13
（一）加强联动配合，树立人员安全意识 13
（二）强化责任担当，加强道路交通安全工作 14
（三）加强宣传教育，抓好交通安全宣传引导 14

2024年11月30日18时42分许，东莞市谢岗镇泰园社区泰园街以纯服装店路口发生一起小型轿车与二轮电动自行车碰撞的道路交通事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定，2024年12月3日，东莞市人民政府依法成立了由谢岗镇副镇长、公安分局局长周进协任组长，谢岗镇应急管理分局、交通分局、交警大队、司法分局、卫生健康局、市场监督分局、工程建设中心、人社分局、总工会等部门派员组成的东莞谢岗“11·30”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，总结了事故教训并提出整改建议。

经调查认定，东莞谢岗“11·30”一般道路交通事故是一起因小型轿车驾驶员超速行驶、没有及时发现二轮电动自行车从路口驶出横过道路，二轮电动自行车驾驶员未佩戴安全头盔、未遵守交通安全规定从而引发的一般生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事车辆及驾驶员基本情况

1.粤SDE5808号新能源小型轿车及驾驶员

（1）粤 SDE5808 号新能源小型轿车。品牌型号：埃安牌，核定载人数：5 人，总质量 2160kg，整备质量：1725kg，使用性质：预约出租客运，所有人：彭博，车辆登记住所：江西省吉安市，注册日期：2022 年 8 月 5 日，检验有效期至 2025 年 8 月 31 日，强制报废期限：达 60 万公里强制报废。该车取得东莞市交通运输局核发的《中华人民共和国网络预约出租汽车运输证》，发证日期：2022 年 8 月 15 日，有效期至 2030 年 8 月 5 日，经营范围：网络预约出租汽车客运。该车在中国平安财产保险股份有限公司东莞分公司投保交强险（保险期至 2025 年 7 月 31 日）和商业险（第三者保险限额为 100 万元，保险期至 2025 年 7 月 31 日）。经查，近三年该车无历史事故记录，共有 6 条交通违法记录，其中已处理 5 条，未处理 1 条[1]。该车已安装行车记录仪和动态监控。

（2）粤 SDE5808 号新能源小型轿车驾驶员。彭博，男，汉族，住址：江西省吉安市，持 C1 型机动车驾驶证（初次领证日期：2014 年 1 月 6 日，有效期至 2030 年 1 月 6 日），符合驾驶资格；持有《网络预约出租汽车驾驶员证》，有效期至 2046 年 9 月 8 日。经查验车内视频监控及滴滴平台动态监控记录，事发时彭博未疲劳驾驶；近三年彭博无历史道路交通事故记录，共有 6 条交通违法记录，均已处理。

2.东莞 F09841 号二轮电动自行车及驾驶员

[1] 该未处理的违法行为为违停。

（1）东莞F09841号二轮电动自行车。车辆所有人：喻芹[2]，品牌：雅迪，车辆类型：新标车（GB17761-2018），出厂日期：2022年7月7日，车辆用途：自用，车身颜色：新油光黑。

（2）东莞F09841号二轮电动自行车驾驶员。朱连根（死者），男，汉族，住址：江西省南昌市。经查，近三年朱连根无历史道路交通事故记录，共有4条交通违法记录，均已处理。

（二）事故相关单位基本情况

滴滴出行科技有限公司东莞分公司，成立日期：2017年12月15日，统一社会信用代码：91441900MA514XMC78，类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资），负责人：卓威，住址：广东省东莞市莞城街道旗峰路莞城段200号万科中心1栋2801室；营业范围：信息技术服务；网络预约出租客运等。该公司持有《中华人民共和国网络预约出租汽车经营许可证》，证件有效期限：2022年12月28日至2027年12月27日，经营范围：网络预约出租汽车客运，核发机关：东莞市交通运输局。

经查，2018年2月26日，彭博在滴滴平台注册成为司机，与滴滴出行科技有限公司东莞分公司为商业合作关系，双方签订《驾驶员安全生产责任书》和《服务合作协议》，约定了服务内容、驾车安全规范等。彭博通过滴滴平台接收网约车订单，滴滴平台对彭博出车订单费用进行抽成。

[2] 经调查，喻芹系死者朱连根配偶。

（三）事故相关单位安全管理情况

滴滴出行科技有限公司东莞分公司有建立安全生产责任制、安全生产教育和培训制度、应急演练制度、隐患排查治理制度等各项规章制度；有组织对网约车司机的岗前培训和每个月的再教育培训；有通过车内视频监控、车主端SDK轨迹分析、乘客或第三方投诉识别车主危险驾驶行为（包括但不限于超速、斗气飙车、抢行等）。对于有预警情况的司机，该公司会及时召回，并针对问题进行相应的安全教育、签署安全承诺书、完成现场考试。

经查，2024年7月1日，彭博因疲劳驾驶被滴滴出行科技有限公司东莞分公司封号，封号时长4小时[3]，封号后彭博完成了滴滴出行科技有限公司东莞分公司推送的疲劳驾驶专题线上教育培训并经考核合格。经查滴滴平台动态监控记录，截至事发前，未发现彭博2024年存在超速记录。

2024年1月至11月，彭博完成滴滴出行科技有限公司东莞分公司推送的线上培训共计285学时，线下培训2次，培训内容包含路口安全驾驶、不超速驾驶等。

（四）事故发生经过

2024年11月30日18时30分，朱连根驾驶东莞F09841号二轮电动自行车从谢岗镇振兴大道719号的德诚气动液压配件

[3]《滴滴网约车安全规则（试行）》第四十三条：为保护自身及他人生命财产安全，驾驶员在接单过程中应遵守《中华人民共和国道路交通安全法》等道路交通安全相关法律法规，做到安全驾驶、文明行车，同时应尽到保障乘客乘车安全的义务，包括但不限于：不斗气飙车、不抢行、道路口及斑马线减速让行、停车时确保停车位置安全、开车前确认乘客已上车并坐稳、提醒乘客系安全带、确保安全带可用、开车不分心、不疲劳驾驶等。驾驶员存在不安全驾驶或未尽安全义务行为情节轻微的，需进行指定内容的学习教育及考试，课程学习完毕且考核通过后方可出车；情节较轻的，暂停全部服务4小时或扣除信用违约金（当笔订单司机实际收入的20%，最高上限20元），在此期间需进行指定内容的学习教育及考试，暂停服务期限结束且课程学习完毕、考核通过后方可出车。

店出发，沿泰兴街前往泰园市场买菜（全程150米左右）。18时41分许，彭博从滴滴平台上接到网约车订单，驾驶粤SDE5808号牌新能源小型轿车沿泰园街由西往东方向行驶前往锐茗商行接乘客，终点是东莞东站进站口。18时42分许，彭博驾驶粤SDE5808号牌新能源小型轿车途经以纯服装店路口时与朱连根驾驶由北往南方向行驶的东莞F09841号二轮电动自行车发生碰撞，造成朱连根重伤后经抢救无效死亡及两车不同程度损坏。

（五）事故现场情况

1.现场路况

事故现场位于东莞市谢岗镇泰园社区泰园街以纯服装店路口，道路为东西走向，东往广场中路方向，西往泰发路方向，北往泰园市场方向，南往振兴大道方向；道路为双向两车道，单向宽310cm，道路中间设置有单黄实线；路段设置有20公里限速标志，沥青路面，干燥，夜间有路灯照明。该路段此前未发生过亡人事故，不属于事故多发路段（见图1）。

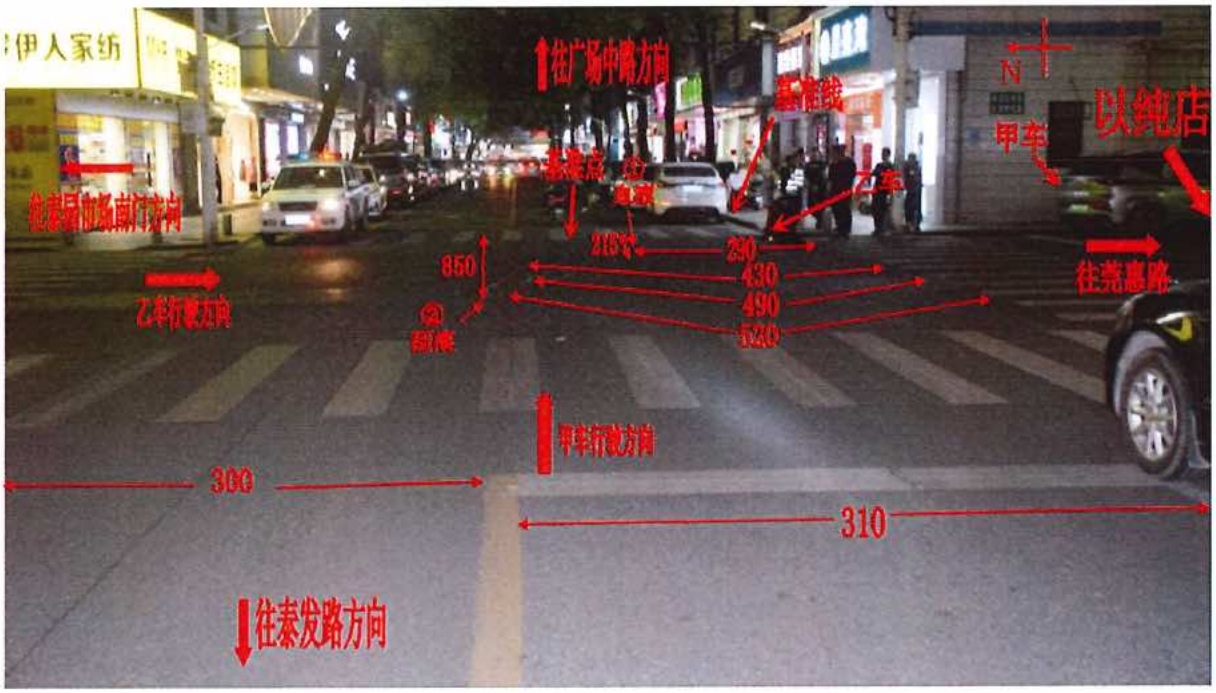


图 1 事故现场图

2.天气情况

事发时天气为晴天。

3.道路存在的交通隐患

2024 年 12 月 3 日 17 时 00 分，东莞市交警支队副支队长，谢岗镇党委副书记，副镇长、公安分局局长，交警大队教导员，交通分局、城管分局、应急管理分局、交警大队、工程建设中心、卫生健康局、谢岗医院、泰园社区居委会等相关部门人员，到事故现场开展事故研判分析会，对事故成因及隐患进行分析研判，发现事故路段存在 3 处道路交通安全风险和 1 处道路交通安全隐患，道路交通安全风险为:（1）临近路口车位停车影响视线;（2）路口较大，过往车辆车速较快;（3）道路中间未设置隔离护栏。道路交通安全隐患为路面标志、标线不完善，人行横道标线不清

晰[4]。

2024 年 12 月 17 日，事故路段的道路交通安全风险已采取相关措施消除、安全隐患已完成整改（见图 2）。



图 2 事故现场路口整改前后对比图

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

本起交通事故造成朱连根 1 人死亡。经交警部门委托广东正航司法鉴定中心对朱连根进行尸表检验及死因分析，鉴定意见：被鉴定人朱连根符合交通事故暴力作用致颅脑损伤死亡。

截至日前，事故各方正协商处理赔偿事宜，直接经济损失暂无法核算。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

[4] 《道路交通标志标线第 1 部分：总则》（GB 5768.1-2009）第 4.2.1 条：道路交通标志和标线应维护良好，以保持交通标志和标线的完整、清晰、有效。

2024年11月30日18时43分，谢岗公安分局巡警队巡逻发现泰园街以纯服装店路口发生一起小型轿车与二轮电动自行车碰撞造成一人受伤倒地的交通事故，巡警队马上进行现场维护并报告谢岗公安分局指挥中心。

（二）事故现场应急处置情况

2024年11月30日18时44分，谢岗交警大队铁骑队员谢志鹏到达现场。18时50分，交警大队值班领导邓楠薪教导员、辅警陈碧文到达事故现场进行事故勘查。20时10分许，现场勘查完毕，恢复交通，交警部门暂扣涉事车辆。

（三）医疗救治和善后处置情况

2024年11月30日18时44分，谢岗医院急诊科急救团队接收市120指挥中心的派车命令。18时49分，急救团队出车。18时55分，医护人员到达现场，立即开通救治“绿色通道”，并对伤者进行现场抢救。20时57分，伤者经抢救无效被宣布临床死亡。

事故发生后，公安交警部门成立事故善后处理工作小组，确认死者身份，联系死者家属，全力做好死者家属安抚工作，事故各项善后工作平稳有序开展。2024年12月26日，交警部门出具《道路交通事故认定书》认定：彭博负事故的主要责任，朱连根负事故的次要责任。2024年12月28日，朱连根遗体于东莞市殡仪馆火化。

（四）事故应急处置评估

经评估，此次事故救援响应迅速及时，现场处置得当，救援行动有序，事故应急处置到位。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

1.彭博驾驶机动车跨越道路中央实线[5]时超速行驶[6]，没有及时发现二轮电动自行车从路口驶出横过道路。

2.朱连根未佩戴安全头盔[7]驾驶电动自行车，且在机动车道上行驶时未注意观察路面情况。

（二）事故相关检验和鉴定情况

1.驾驶人员相关检验鉴定情况

（1）经交警部门采集粤 SDE5808 号新能源小型轿车驾驶员彭博的血液送广东正航司法鉴定中心进行血液中乙醇含量检测，鉴定意见：送检的血液中未检出乙醇成份。

（2）经交警部门采集粤 SDE5808 号新能源小型轿车驾驶员彭博的尿液检测样本进行毒品检测，检测结果呈阴性。

（3）经交警部门采集东莞 F09841 号二轮电动自行车驾驶员朱连根的血液送广东正航司法鉴定中心进行血液中乙醇含量检测，鉴定意见：送检的血液中未检出乙醇成份。

---

[5]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十五条第一款：机动车遇有前方车辆停车排队等候或者缓慢行驶时，不得借道超车或者占用对面车道，不得穿插等候的车辆。

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款：机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

[7]《东莞市电动自行车管理条例》第二十八条第（三）项：驾驶电动自行车上道路行驶，应当符合下列要求：（三）驾驶人和乘坐人员佩戴安全头盔。

（4）经交警部门采集东莞F09841号二轮电动自行车驾驶员朱连根的血液送广东正航司法鉴定中心进行阿片类、氯胺酮及同类物质、苯丙胺类毒品的定性分析，鉴定意见：朱连根的血液未检出O^6-单乙酰吗啡、吗啡、可待因、甲基苯丙胺、MDMA（3，4-亚甲双氧甲基苯丙胺）、氯胺酮、氟胺酮成份。

2.车辆相关检验鉴定情况

（1）经交警部门委托广东正航司法鉴定中心对粤SDE5808号新能源小型轿车的灯光系统、制动系统、转向系统进行检验鉴定，鉴定意见：被鉴定车辆的行车制动系统、转向系统、灯光系统均未检见不符合相关技术要求项。

（2）经交警部门委托广东正航司法鉴定中心对东莞F09841号二轮电动自行车进行检验鉴定，鉴定意见：被鉴定车辆属于电动自行车；被鉴定车辆的制动系统、灯光系统及转向系统均未检见不符合相关技术要求项；被鉴定车辆未检见存在改动。

3.车辆行驶速度鉴定情况

（1）经交警部门委托广东正航司法鉴定中心对粤SDE5808号新能源小型轿车事发时（通过视频画面时）的行驶速度进行检验鉴定，鉴定意见：被鉴定车辆事发时（通过视频画面时）的行驶速度为25km/h，超过事故现场路段20km/h的限速要求。

（2）交警部门委托广东正航司法鉴定中心对东莞F09841号二轮电动自行车事发时（通过视频画面时）的行驶速度进行检

验鉴定，鉴定意见：被鉴定车辆事发时（通过视频画面时）的行驶速度为17km/h，未超过事故现场路段20km/h的限速要求。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素。

四、有关监管部门履职情况

（一）东莞市公安局交通警察支队谢岗大队

2024年1月至11月，东莞市公安局交通警察支队谢岗大队共查处交通违法行为84283宗；办理刑事案件155宗，其中交通肇事案4宗，涉及交通事故的危险驾驶案22宗，涉及整治行动查获的危险驾驶案129宗；办理行政拘留案件132宗。交通安全隐患治理方面，2024年1月至11月，共完成170余处道路安全隐患整改，开展运输企业“一线三排”14家次，约谈运输企业126家次。交通安全宣传方面，2024年1月至11月，开展交通安全宣传120场次，共发布交通安全提醒短信11万条；开展老年人群体交通安全宣传10场次，举办广东交警美丽乡村行交通安全宣讲活动11场次。

（二）东莞市交通运输局谢岗分局

东莞市交通运输局谢岗分局持续加强道路及道路附属设施巡查维护。2024年1月至11月，更新安全出口黄格线12处，累计修复破损路面25处，修复破损井盖58个，安装下水井盖防坠网46个，设置禁停标牌11个。新增道路隔离护栏1.1公里，

完成非机动车道建设31.2公里，安装环城路九洞路口至冠峰搅拌场路段中间隔离护栏约900米，安装29号路中央绿化带隔离护栏约1.8公里。组织出动检查685人次，检查道路运输行业生产经营企业263家次，约谈企业8家次，排查事故隐患87项，组织安全生产检查“回头看”行动，实现100%有效整改，有效杜绝安全生产隐患。查处案件（含路面联合治超）104宗，其中交通处罚案件51宗，路面联合治超53宗，累计罚款12.7万元。

（三）东莞市交通运输局莞城分局

2024年1月至11月，东莞市交通运输局莞城分局共组织出动检查549人次，检查道路运输行业生产经营企业185家次，约谈企业20家次，排查事故隐患67处（其中一般隐患25起，重大隐患2起，车辆停班整改40起），实现100%有效整改，推动问题隐患闭环管控。2024年1月至11月，共查处各类违法案件229宗，共实施行政罚款633.2万元；其中，涉及网约车平台及司机违法行为216宗，客运违法2宗，驾培违法3宗，机动车维修违法3宗，危险品运输违法1宗，智能动态监控1宗，车辆等级检测检验评定2宗，安全生产1宗，处理超限超载案件6起。东莞市交通运输局莞城分局将滴滴出行科技有限公司东莞分公司列为重点监管对象，不定期组织“回头看”，紧盯企业及其下属的车辆和人员。2024年1月至11月，东莞市交通运输局莞城分局约谈滴滴出行科技有限公司东莞分公司5次，督促其严格落实主体责任；对其进行行政处罚1次。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任的人员

朱连根对事故的发生负有责任，鉴于朱连根在事故中已死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

彭博驾驶机动车跨越道路中央实线超速行驶时，没有及时发现二轮电动自行车从路口驶出横过道路，对事故负有责任，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定[8]，涉嫌交通肇事罪。2024 年 12 月 26 日，谢岗交警大队以涉嫌交通肇事罪对彭博进行立案处理，并于当日将其刑事拘留。

（三）其他处理建议

建议由东莞市谢岗镇道路交通安全工作联席会议办公室主任约谈谢岗交通分局，督促其吸取事故教训，着力排查消除道路安全隐患，做好道路交通安全工作。

六、事故主要教训

本起事故暴露出涉事双方交通安全意识淡薄，对交通法规认识严重不足，没有确保安全行驶、未及时发现道路危险情况；有关部门的监管和教育工作仍需加强，人民群众交通安全意识需要进一步提升。

七、事故整改和防范措施

（一）加强联动配合，树立人员安全意识

[8] 《中华人民共和国刑法》第一百三十三条：违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

网络预约出租汽车经营企业要加强与主管部门的联动配合，要常态化对从业人员开展针对性强的教育培训，并加强对从业人员违规行为的惩处力度，提升安全制度的执行力，树立从业人员的安全意识、红线思维。

（二）强化责任担当，加强道路交通安全工作

监管部门要加强研究部署，密切协同配合，确保相关部门间信息互通，加强道路执法联勤联动、源头隐患联排联治、重大问题联督联办，合力推进交通安全工作措施落地见效；要常态化深入排查整治重点企业、重点车辆、重点道路安全隐患，加大交通违法查处力度，规范道路交通秩序，提高道路交通事故防控能力。

（三）加强宣传教育，抓好交通安全宣传引导

监管部门要扩大宣传范围，丰富宣传内容，精确宣传人群，提升宣传效能，持续开展交通安全宣讲活动，切实提高群众出行的安全意识，营造安全、有序、和谐的道路交通环境。